

1508969-80.2019.8.26.0642

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Fabricio Jose Pinto Dias

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... originária.

Desse modo, o crime de tráfico, pela sua gravidade, exige uma certeza possível do comportamento ilícito do agente, não se podendo fiar a condenação em hipóteses questionáveis, de modo que, no presente caso, a absolvição se impõe.

Nesse sentido, a jurisprudência:

Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico - Recurso ministerial

- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

1ª Vara

R. Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1508969-80.2019.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1508969-80.2019.8.26.0642

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PAULO RICARDO RANDOLPHO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

O Ministério Público acusa JOAO PAULO RICARDO RANDOLPHO, qualificado(a)(s) à fl. 03, como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia às fls. 51/54.

Defesa prévia às fls. 90/92.

Recebimento da denúncia às fls. 99/100.

Audiência de instrução às fls. 133/134.

Alegações finais do Ministério Público às fls. 129/132.

Alegações finais da defesa às fls. 136/142.

É o relatório.

Decido.

Imputa-se a JOAO PAULO RICARDO RANDOLPHO, a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, posto que, em síntese, no dia 10 de dezembro de 2019, por volta das 16h50min, na Rua Euclides do Prado, Lázaro, nesta cidade e comarca de Ubatuba, o réu trazia consigo e tinha em depósito para fins de tráfico 105 porções de cocaína (70,6 g) e 42 porções de 'maconha' (91,7g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Após a colheita dos elementos de convicção a ação penal é IMPROCEDENTE.

Não obstante a materialidade delitiva que desponta através do auto de exibição e apreensão de fl. 07, auto de constatação preliminar de fl. 10 e, finalmente, pelo laudo pericial de exame toxicológico de fls. 66/74, a autoria delitiva quanto ao crime de tráfico não se apresenta em cores vivas nos autos.

Com efeito, a testemunha Claudemir, policial militar, disse que estava em patrulha pelo bairro do Lázaro. Recebeu denúncia de um morador acerca da movimentação de tráfico. Disse que o réu sempre participava de outros crimes principalmente na Praia Grande; o réu foi abordado e com ele apreendida poucas drogas. Declarou que o réu teria dito que estava traficando e indicou um terreno próximo onde estariam as drogas. Disse que viu o momento em que o réu saiu do terreno e veio em direção à viatura.

Por sua vez, a testemunha e também policial militar, Cleber, disse que havia denúncias de tráfico no Lázaro; disse que eram dois indivíduos praticando tal comportamento ilícito; um deles estava defronte de um bar e no final da rua apareceu o réu vindo em direção à viatura; abordado, o réu teria confessado que estava traficando e que era seu turno na função; indicou o acusado onde estavam as demais drogas. Declarou que não viu o acusado sair do terreno. Por fim, disse que o acusado teria indicado onde estariam as drogas no terreno.

Em seu interrogatório judicial, o acusado nega a traficância. Afirmou que tinha encontro com uma menina no momento em que foi parado pelos policiais; que não tinha nada e levou um tapa dos policiais. Disse que era abordado todos os dias pelos policiais devido ao seu histórico criminal quando era adolescente.

O cenário delitivo narrado acima coloca em dúvida o real comportamento do acusado, conforme bem apontado pela ilustre defesa técnica.

A dubiedade nos depoimentos policiais, principalmente quanto ao exato momento em que o réu foi avistado pelos milicianos, vale dizer, não se sabe ao certo se o acusado foi abordado no exato momento quando saía do terreno ou depois, quando já se encontrava próximo ao bar, local onde o adolescente já estava detido pela guarnição.

Se isso não bastasse, em poder do acusado, pouca quantidade de droga foi apreendida, sendo o “grosso” dos entorpecentes e indicativo da traficância localizado em outro local, distante da abordagem originária.

Desse modo, o crime de tráfico, pela sua gravidade, exige uma certeza possível do comportamento ilícito do agente, não se podendo fiar a condenação em hipóteses questionáveis, de modo que, no presente caso, a absolvição se impõe.

Nesse sentido, a jurisprudência:

Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico – Recurso ministerial – Inexistência de elementos de convicção seguros e suficientes para afastar, com segurança, a presunção de inocência que milita em favor dos réus, com relação à traficância – Fragilidade de provas, também, quanto à prática associativa – Reconhecimento – Responsabilização penal – Impossibilidade – Sentença absolutória mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500231-02.2020.8.26.0632; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jales - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/06/2022; Data de Registro: 14/06/2022).

De rigor, portanto, é a absolvição, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.

Isto posto, considerando que mais nos autos consta JULGO IMPROCEDENTE o pedido inserto na denúncia para absolver JOAO PAULO RICARDO RANDOLPHO, da prática do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem prejuízo, determino a destruição da droga apreendida, caso ainda não tiver sido, nos moldes do art. 50, parágrafo 3, da Lei de Drogas.

Façam-se as devidas anotações e comunicações de estilo.

P.R.I.C.

Ubatuba, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA